



Scrutiny Report of MA/20/2026

TATA A.I.G. GENERAL INSURANCE -Vs- KAMAL KUMAR

Subject Heading/ (1)
Category/Sub-Category: 1413 1/201/06-PERMANENT DISABILITY CLAIMS (REDUCTION)
Provision of law: 06-AN APPEAL U/S 173 OF MOTOR VEHICLES ACT, 1988.
Act / Section:
Desc of the Judgment/
Order/Award impugned: AWARDED AMOUNT RS. 2,34,021/-
Section/Rule/Art/
Regulation
Description of Relief
claimed: CLAIM VALUE OF APPEAL RS. 2,34,021/-

	Fee Type	Online Amount	Offline Amount
Court Fees:	Court Fees on Petition/Appln./ Appeal/Main Case		30.00
	Interlocutory Application fee.		25.00
	Affidavit Fee		0.00
	POWER FEE.		20.00
	Document Fee		0.00
	C.C.Fees		0.00
	PROCESS FEE		0.00
	MEMO FEE		0.00
	Total	0	75
	Grand Total	75	

Online Court Fee
Numbers

Calculation of
Limitation Period:

Case Nature and section - Misc. Appeal and U/S 173 of Motor Vehicle Act, 1988
(Date of Order)29/09/2025 - (Date of Filing)03/01/2026 =96 days (Copying delivery date) - (Copying applied date) =0 days (Total Holidays)= 14 days (Compliance Period)= days Extra Days=0 (in light of Hon'ble SC Judgment dated 10-01-2022)
Total Days =96 -0 -14 -90 -0 -0 = -8 DAYS - PETITION HAS BEEN FILED WITHIN 90 DAYS PETITION IS WITHIN TIME -
Limitation Period for this case is = 90 days

Listable before :

Single Bench

The Defaults (if any):-

Description of Default:

(1)DEPOSITE RECEIPT-DEPOSIT RECEIPT RS. 25000/- ON THE MEMO OF APPEAL NOT FILED

Aforementioned defaults have been found after Petition is checked. The petition is list before Registrar (Judicial) for removal of defaults as per rule 9(1)(c) of chapter 11 of High Court of M.P. Rules 2008.

Date: 03-01-2026 04:51:50

(Checker)

Filing Section

Checked By

Checker 21 - NEMA KOL

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
Principal Seat at Jabalpur
(For Office Use Only)

Case No. /	
DATE	OFFICE NOTE / PROCEEDING (S)
	date <u>07/12/2026</u> Fixed For <u>12/12/26</u> before Registrar Court ✓ for orders in default of <u>As above</u> <u>8</u> Default Assistant

(21)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR
COMPUTER SHEET

(37)

CLASS OF CASE : MA NUMBER 00020 OF 2026 SB DB
(To be filled by Petitioner / Appellant / Applicant) (To be filled by office)

1. APPELLANT :
APPLICANT :
PETITIONER :

T	A	T	A	A	I	G	G	E	N	E	R	A	L	I	N	S.		
C	O.	L	T	D														

2. RESPONDENT :
NON-APPLICANT :

K	A	M	A	L	K	U	M	A	R	&	O	T	H	E	R	S.		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

3. DATE OF FILING

		2026
DD	MM	YY

 Date of Regd.

DD	MM	YY

(for Office use only)

4. SUBJECT MATTER :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. PROVISION OF LAW :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. SUBJECT CATEGORY CODE NAUMBER :
(SUB-CODE NUMBER) (As per Annexure to the Rules)

7. NAME OF THE MAIN ADVOCATE J. S. Lamba
(with State Bar Council Enrollment Number)

(with state Bar Council Enrollment No.

				8	8	1	/	2	0	0	7
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

)

NAME OF ASSOCIATE ADVOCATE C. S. Lamba
(with state Bar Council Enrollment No. 718 / 1979)

8. PARTICULARS OF THE LOWER COURT, AUTHORITY OR TRIBUNAL, VIZ.-

(A) NAME

--

 (B) DESIGNATION

--

(C) CASE

--

 (D) PLACE

--

(E) DATE OF IMPUGNED JUDGMENT / ORDER / AWARD.

--

9. Whether the petitioner/ applicant is desirous of getting the matter settled through any of the slternative modes of dispute resolution prescribed under section 89 C.P.C.
(Yes / No)

If yes, by which mode ? i.e. Arbitration / Conciliation / Lok Adalat / Mediation.

10. Caveat notice, whether received. (Yes / No)

Place : Jabalpur
Date : 8 - 2026


Counsel for
Appellant / Applicant / Petitioner
J. S. Lamba

①

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. **00020** /2026

Appellant : Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

Vs.

Respondents : Kamal Kumar and Others

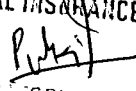
INDEX

S. No.	Description of Documents	Annexure No.	Page No. of the Document
1.	Chronological List of Events		2
2.	Memo of Appeal	----	3-11
3.	List of Document		12
4.	Certified Copy of the Impugned Award	----	13-27
5.	Stay Application along with affidavit	----	28-29
6.	Vakalatnama	----	30

Jabalpur

Date: /2026


Counsel for the Appellant
T. S. Lamba

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.

AUTHORISED SIGNATORY

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. /2026

Appellant : Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

Vs.

Respondents : Kamal Kumar and Others

BRIEF CHRONOLOGICAL LIST OF EVENTS

The appellant submits as under:

CHRONOLOGICAL SYNOPSIS:

S. No.	Date	Details
1.	10/04/2023	Accident Occurred
2.	15/06/2023	Claim Application was filed.
3.	29/09/2025	Tribunal passed impugned award.

Jabalpur

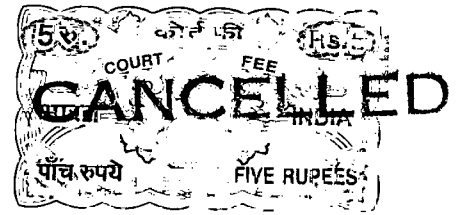
Date: /2026


Counsel for the Appellant
 T. S. Lamba

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.


 AUTHORISED SIGNATORY
 CLAIMS

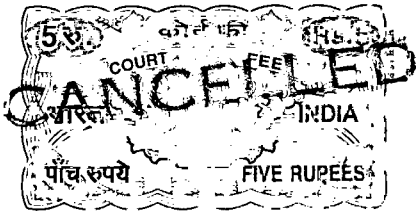
3



IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. 00020/2026

Appellant :
(Non-Applicant No. 2)



Tata AIG Gen. Ins. Co. Ltd., through
Branch Manager, Branch Office at 2nd
floor,, Plot No. 15, near Dominoz, near
Rajbhawan, Malviya Nagar, Bhopal, M.P.
(As per impugned award)

Through Chief Manager (Legal) Tata AIG
General Insurance Company Limited,
Indore, M.P.

VERSUS

Respondent No. 1 :
(Applicant)

Presented on 21/12/26
By T.S. Danda
Representation Assistant

Kamal Kumar S/o Shri, Jaychand
Chugwani, aged about 53 years, R/o
Regiment Road, Shahjahanabad, P.S. –
Shahjahanabad, Tahsil – Huzur, District –
Bhopal, M.P.

Respondent No. 2 :
(Non-applicant No. 1)

Nafeesa Bi D/o Shri, Munne Khan, R/o 28,
4 Atulji Lane, Talaiyya, P.S. – Talaiyya,
Bhopal, M.P.

Respondent No. 3 :
(Non-applicant No. 3)

Sageer Khan S/o Shri, Munne Khan, aged
R/o 28, 4 Atulji Lane, Talaiyya, P.S. –
Talaiyya, Bhopal, M.P.

Miscellaneous Appeal U.S. 173 (1) of The Motor Vehicle Act, 1988

Claim in appeal valued at Rs. 234021/-

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.

AUTHORISED SIGNATORY
CLAIMS

4

Court Fees paid Rs. 30/-

Claim before the Tribunal Rs. 40,00,000/-

Amount Awarded Rs. 234021/-

Being aggrieved by the award as detailed in paragraph (I) below, the appellant prefers this appeal on the following facts and grounds:

(I) Particulars of the award:

- (a) Case number : MACC No. 2722/2023
- (b) Date of the award : 29/09/2025
- (c) Award passed under S. 166 of the Motor Vehicle Act, 1988.
- (d) Designation and place of sitting of the Tribunal : Member
14th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, M.P.

(II) Particulars of the Accident:

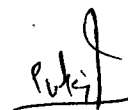
1. Time and Date : 10/04/2023 at about 11:45 PM
2. Place : near Nadra Bus Stand Hamidiya Road

(III) Particulars of the offending vehicle:

1. Registration No. : MP- 04 – RB - 7653
2. Kind of Vehicle : Auto
3. Owned by : Nafeesa Bi
4. Driven by : Sageer Khan
5. Insured with : Tata AIG Gen. Ins. Co. Ltd. (Appellant).

(IV) Name and Description of the injured person:

1. Name : Kamal Kumar (Respondent No.1)
2. Age : 53 years
3. Father's Name : Jaychand Chugwani



(V) Non-fatal Accident Case:

- (a) Nature of injuries suffered and percentage of disability:
20% PDC
- (b) Amount of expenses on treatment awarded by the Tribunal:
Rs. 53903/-.
- (c) Amount of general damages awarded by the Tribunal:
Rs. 140118/- for future loss of income, Rs. 25,000/- for mental and physical pain and sufferings, Rs. 10000/- for attendant, Rs. 5000/- for special diet.
- (d) Total compensation awarded:
Rs. 234021/-
- (e) Payable by:
Non-applicant No. 2 – insurance company shall first pay the compensation thereafter same shall be recoverable from non-applicant no. 1 and 3 – owner and driver of the vehicle (As per finding of issue no. 5 of the award)

(VI) Details of interest awarded by the Tribunal:

- (1) Date from which interest is awarded:
From institution of claim application till amount is realized.
- (2) Rate at which interest has been awarded:
6%

(VII) Other relevant facts

- (i) That, the claim application was preferred by the applicants alleging that on 10/04/2023, when applicant was going by the motorcycle then he was hit by auto bearing registration no. MP-04-RB-7653

being driven rashly and negligently by its driver causing injuries to him. Applicant claimed compensation jointly and severally against owner, insurer and driver of the alleged offending auto.

- (ii) That, the non-applicants No.1 and 3, owner and driver respectively filed their written statement denying any accident with the vehicle. Non-applicant No. 2, present appellant also filed written statement denying all the adverse allegations and contended that the alleged vehicle has falsely been involved in the accident. Alternatively, breach of insurance policy terms and conditions was contended that vehicle was being plied without valid and effective permit and driving license in breach of insurance policy terms and conditions and for the same reason the non-applicant No. 2 - insurer is not liable for payment of any compensation.
- (iii) That, non-applicant no. 2 by adducing evidence of witnesses proved that vehicle was being used without valid and effective permit in breach of insurance policy terms and conditions. After holding so, learned Tribunal although held that there is breach of insurance policy, terms and conditions and insurance company is not liable, but in paragraph no. 27 of the award and while giving finding on issue no. 5, ordered that insurance company is liable to the extent that insurance company shall first pay the compensation and thereafter shall recover the same from non-applicant no. 1 and 3, owner and driver of the vehicle.
- (iv) That, the appellant challenges legality and propriety of the award on following grounds amongst others:

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.


AUTHORISED SIGNATORY
S. S.

(VIII) Grounds of appeal

- (A) For that, the Claims Tribunal committed an apparent error of law as well as of facts by directing the appellant-insurance company to make the payment first and recover the same from the non-applicants No.1 and 3, who are the driver and owner of the vehicle without there being any liability of the appellant. The findings arrived at by learned Tribunal are totally perverse, illegal and bad and therefore, deserve to be set aside.
- (B) For that, Tribunal below has not rightly appreciated the objections raised by appellant and document produced on record.
- (C) For that, the impugned award is contrary to the facts and law available on record.
- (D) For that, in present case owner by allowing to run the vehicle without valid and effective permit has committed willful and substantial breach of insurance policy, terms and conditions. Therefore in present set of facts and circumstances of the case pay and recover order cannot be passed; insurance company should have been exonerated completely from the liability.
- (E) For that, it is most respectfully submitted that directions to pay and recover wherever given by the Hon'ble Supreme Court, were given by exercising the powers under Article 136 and 142 of the Constitution of India and not by exercising any ordinary powers given under the Motor Vehicles Act, 1988.

- (F) For that, in the present case the accident occurred on 10.04.2023 after coming into effect of the amended Motor Vehicles Act, 2019 effective from 1.4.2022. Therefore, the provisions of the amended Act effective from 1.4.2022 shall be applicable in the present facts and circumstances of the case.
- (G) For that, the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 deals with the defence available to the insurance company under Section 150. Earlier Section 149 of the Motor Vehicles Act, 1988 was dealing the defences available to the insurance company. If we compare earlier Motor Vehicles Act, 1988 with the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, then difference become apparent. For a comparison, the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 are reproduced below:-

(A) Motor Vehicles Act, 1988-

“Section 149(4) - Where a certificate of insurance has been issued under sub-section (3) of section 147 to the person by whom a policy has been effected, so much of the policy as purports to restrict the insurance of the persons insured thereby by reference to any conditions other than those in clause (b) of sub-section (2) shall, as respects such liabilities as are required to be covered by a policy under clause (b) of sub-section (1) of section 147, be of no effect: Provided that any sum paid by the insurer in or towards the discharge of any liability of any person which is covered by the policy by virtue only of this sub-section shall be recoverable by the insurer from that person.

(5) If the amount which an insurer becomes liable under this

section to pay in respect of a liability incurred by a person insured by a policy exceeds the amount for which the insurer would apart from the provisions of this section be liable under the policy in respect of that liability, the insurer shall be entitled to recover the excess from that person.

(B) Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019-

Section 150 (4) Where a certificate of insurance has been issued under sub-section (3) of section 147 to the person by whom a policy has been effected, so much of the policy as purports to restrict the insurance of the persons insured thereby, by reference to any condition other than those in sub-section (2) shall, as respects such liabilities as are required to be covered by a policy under clause (b) of sub-section (1) of section 147, be of no effect.”

[Section 149(5) of the Motor Vehicles Act, 1988 pre amended was omitted under the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019].

(H) For that, if we compare the old Act, 1988 with the new Amendment Act, 2019, then it becomes quite clear that the provisions under Section 149 of the Motor Vehicles Act, 1988 where the Act was dealing with the terms of pay and recovery have been omitted under the new Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019.

(I) For that, the intention of the legislation is quite clear that under the provisions of the new Act, right of pay and recovery was omitted. Therefore, under the provisions of amendment Act, 2019, the pay and recover order cannot be passed. The learned Tribunal below has

grossly erred in passing the order of pay and recover in the present case, whereas the present case is filed under the provisions of new amendment Act of 2019.

- (J) For that, true that being social legislation, the victims of accident should be compensated, but simultaneously it is also to be born in mind that while granting compensation no injustice is to be done with others. The compensation should go from the pockets of disobedient tortfeasor and no from the pockets of persons having no liability at all under the contract. Once the insurance company has proved the breach of insurance policy, terms and conditions of contract of indemnity i.e. policy, it should be clearly exonerated from any liability to indemnify to insured and in that case it is the insured to alone is liable to satisfy claims of third party. If pay and recovery orders are passed against the insurer, it directly gives relief to disobedient citizen i.e. insured.

(IX) Relief claimed in appeal

It is, therefore most humbly prayed that in the interest of justice, the award dated 29/09/2025, passed in MACC No. 2722/2023 by the Member 14th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, M.P. (between the parties *Kamal Kumar Vs. Nafeesa Bi and Ors.*) may kindly be set aside holding it bad and illegal and the award may be modified by setting aside the direction that the non-applicant No.2/insurance company shall first pay the compensation and thereafter recover the same from the non-applicants No.1 and 3. The appellant may kindly be exonerated completely from the liability. Or any other relief that Hon'ble Court deems fit in the light of facts and circumstances of the case.

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD

AUTHORISED SIGNATORY

11

(X) **Caveat:**

That, no notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

Date:



Advocate for Appellant

T. S. Lamba

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.



AUTHORISED SIGNATORY
CLAIMS

12

IN THE HIGH-COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. /2026

Appellant : Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

Vs.

Respondents : Kamal Kumar and Others

LIST OF DOCUMENTS

S. No.	Description of Documents	Date of Documents	Original/Copy	Number of Pages
1.	Impugned award		Certified Copy	15

Jabalpur

Date: /2026


Counsel for the Appellant
T. S. Lamba

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.

AUTHORISED SIGNATORY
CLAIMS



सदस्य, चौदहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
(समक्ष- संजय अग्रवाल)

QR Code	
Registration No.	MACC/2722/2023
Filing No.	MACC/3800/2023
CNR No.	MP04010247332023
Filing Date	15-06-2023
Registration Date	13-09-2023

कमल कुमार पिता श्री जयचंद चुगवानी आयु 53 वर्ष,
निवासी रेजीमेंट रोड, शाहजहाँनाबाद थाना शाहजहाँनाबाद
तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश।

..... आवेदक

1. नफीसा बी पिता श्री मुन्ने खॉ निवासी 28, 4 अतुलजी लेन
तलैया थाना तलैया भोपाल म.प्र.
(वाहन क्रमांक **MP 04 RB 7653** की स्वामी)
2. टाटा ए.आई.जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, द्वारा
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय द्वितीय तल प्लॉट क्रमांक
15, डोमिनोज के पास, राजभवन के पास, मालवीय नगर
भोपाल मध्य प्रदेश।
3. सगीर खान पुत्र श्री मुन्ने खॉ निवासी 28, 4 अतुलजी लेन
तलैया थाना तलैया भोपाल म.प्र.
(वाहन क्रमांक **MP 04 RB 7653** का चालक)

..... अनावेदकगण

आवेदक द्वारा सुश्री सुमन गुर्जर, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक- 01 एकपक्षीय।
अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता।

Date of Award 29-09-2025

Contd. 2

अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा श्री रियाजउद्दीन, अधिवक्ता।

—:: अ धि नि र्ण य ::—

(आज दिनांक 29.09.2025 को घोषित)

यह दावा धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा अनावेदक क्रमांक-01 के स्वामित्व तथा अनावेदक क्रमांक 02 के यहां बीमित वाहन आटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** को दिनांक-10.04.2023 को उपेक्षा या लापरवाही तरीके से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर कारित उपहतियों के सापेक्ष 40,00,000/- रुपये अवार्ड एवं दावा दायरी दिनांक से अदायगी तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. वाहन ऑटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** अनावेदक क्रमांक-01 के स्वामित्व का होने तथा आक्षेपित दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक-02 के यहाँ बीमित होने का तथ्य विवादित नहीं है।
3. याचिका के तथ्य संक्षिप्ततः इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.04.2023 को आवेदक रात्रि के करीबन 11:45 बजे अपनी मोटरसाईकिल से बिजली आफिस के सामने से टीलाजमालपुरा जा रहा था, तभी शांति लॉज के सामने, नादरा बस स्टैण्ड के पास, हमीदिया रोड पर भोपाल टॉकीज तरफ से ऑटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** का चालक अनावेदक क्रमांक-03 अपने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और आवेदक के दाहिने पैर के पंजे पर ऑटो चढ़ा दिया जिससे आवेदक मोटरसाईकिल सहित रोड पर गिर गया और आवेदक के शरीर के अंदरूनी एवं बाहरी भागों में गम्भीर चोटें कारित हुई और वह स्थायी रूप से निशक्त हो गया। दुर्घटना के पूर्व आवेदक हस्तपुष्ट होकर 12,000/-रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता था परन्तु दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण आवेदक स्थायी रूप से निशक्त हो गया है और पूर्व की

भौति कार्य करने में असमर्थ हो गया है जिस कारण उसे आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक अपने परिवार में एक मात्र आय अर्जित करने वाला सदस्य था परन्तु वह दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हो जाने के कारण वह भविष्य में आय अर्जित करने से वंचित हो गया है। अतः आवेदक ने विभिन्न मदों में कुल 40,00,000/- रुपये (चालीस लाख रुपये) क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक क्रमांक-01 एवं 03 की ओर से याचिका का जवाब प्रस्तुत कर स्वयं के वाहन से उपरोक्त दुर्घटना घटित होने से इंकार कर आवेदक द्वारा वर्णित समस्त अभिवचनों से इंकार किया है तथा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 02 के यहाँ बीमित होना बताते हुए स्वयं के दायित्व से इंकार किया है।

5. अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर समस्त तथ्यों को विनिर्दिष्टतः अस्वीकार करते हुए कथन किये हैं कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक-03 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था तथा वाहन का चालन बिना वैध परमिट एवं फिटनेस के बीमा धारक की सहमति से चलाया जा रहा था, जो मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटना के समय ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 में बैठक क्षमता से अधिक लोगो को अनाधिकृत तौर पर बैठाकर ले जाया जा रहा था, जो कि बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। संबंधित थाने द्वारा दुर्घटना की सूचना निर्धारित समयावधि में बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है, जो कि बीमा पालिसी की शर्त का उल्लंघन है। दुर्घटना आवेदक की स्वयं की लापरवाही से घटित हुई है। ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य को उक्त वाहन को दुर्घटना में लिप्त किया गया है। अतः अनावेदक

क्रमांक-02 बीमा कम्पनी के विरुद्ध क्लेम आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर इस अधिकरण के पूर्व सदस्य द्वारा निम्न वाद प्रश्न निर्मित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके आगे लिखे जाकर कारण तत्पश्चात दर्शित किए गए हैं :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 10.04.2023 को समय रात्रि करीब 11:45 बजे शांति लॉज के सामने, नादरा बस स्टैण्ड चौराहे के पास, हमीदिया रोड, थाना हनुमानगंज भोपाल में अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा, अनावेदक क्रमांक-01 के स्वामित्व एवं अनावेदक क्रमांक-02 बीमा कम्पनी के यहाँ बीमित वाहन ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 को उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही से चलाकर आवेदक कमल कुमार के दाहिने पैर के पंजे पर ऑटो चढ़ाकर दुर्घटना कारित की ?	प्रमाणित
2	क्या आवेदक कमल को उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उपहति/गम्भीर उपहति या स्थायी अपंगता कारित हुई ?	स्थायी अपंगता प्रमाणित 20 प्रतिशत।
3	क्या दुर्घटना स्वयं आवेदक की लापरवाही या योगदायी अथवा अंशदायी उपेक्षा के कारण हुई ?	प्रमाणित नहीं।
4	क्या दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक-03 के द्वारा बिना किसी वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	प्रमाणित
5	क्या आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हाँ तो किससे और कितना ?	अनावेदक क0-02 भुगतान करने तथा अना क-1 व 3 से वसूल करेंगे।

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
6	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका-36 अनुसार आंशिक स्वीकृत।

—:: निष्कर्ष ::—वाद प्रश्न क्रमांक-1 एवं 3

7. उक्त दोनों वादप्रश्नों को उनके निराकरण हेतु साक्ष्य की एकरूपता के दृष्टिगत विश्लेषण की पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से निराकरण एक साथ किया जाता है।
8. आवेदक कमल (आ. सा.-01) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि लगभग दुर्घटना दिनांक 10.04.2023 को रात्रि करीब 11:45 बजे वह अपनी मोटर साईकिल से टीलाजमालपुरा जा रहा था तब शांति लॉज के सामने, नादरा बस स्टैण्ड के पास हमीदिया रोड पर एक हरे रंग का ऑटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया और ऑटो चालक ने अपना ऑटो उसके दाहिने पैर के पंजे पर चढ़ा दिया। आवेदक द्वारा दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01, एल.बी.एस. हास्पिटल की आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्र.पी.-02, ग्रीन सिटी हास्पिटल की आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्र.पी. 03, एल.बी.एस. हास्पिटल का पर्चा प्र.पी. 04, ग्रीन सिटी हास्पिटल की एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 05, रोजनामचा प्र.पी. 06 लगायत प्र.पी. 11, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.-12, धारा 41 (1) का नोटिस प्र.पी.-13 व पावती प्र.पी.-14, धारा 4क का सूचना पत्र प्र.पी. -15, उसकी पावती प्र.पी. 16, अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 17, धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्र.पी. 18, साक्षियों के पुलिस कथन प्र.पी. 19 लगायत प्र.पी. 22 एवं अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 23 प्रस्तुत किये गये हैं।

9. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 के परिशीलन से प्रकट है कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 10.04.2023 को रात्रि 11:45 बजे दुर्घटना घटित होने के बाद दिनांक 11.04.2023 की सुबह 9:21 बजे लेख करायी गयी है, जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि उसे दिनांक 10.04.2023 की रात्रि 12:20 बजे आवेदक कमल कुमार द्वारा अपनी पुत्री जानवी को दुर्घटना की सूचना देने पर वह तुरन्त ए.बी. अस्पताल पहुँची जहाँ उसके पिता द्वारा उसे एक हरे रंग के सी.एन.जी. ऑटो द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने की जानकारी दी गयी, तत्पश्चात जानवी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उक्त रिपोर्ट लिखी गयी है। तत्पश्चात विवेचना के दौरान साक्षीगण से पूछताछ किये जाने पर उसके द्वारा घटना दिनांक को सी.एन.जी. ऑटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** के चालक द्वारा ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देना बताया जाने पर विवेचना उपरान्त ऑटो चालक सगीर खान के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भारतीय दंड संहिता, 1860 एवं धारा 166, 192ए, 5/180, 3/182 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है। उपरोक्त बिन्दुओं पर अनावेदकगण की ओर से खंडन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।
10. आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 अज्ञात वाहन के चालक के विरुद्ध लेख करायी गयी है, जिसमें टक्कर मारने वाला वाहन हरे रंग का सी.एन.जी. ऑटो होने का उल्लेख है और विवेचना के आधार पर सी.एन.जी. ऑटो क्रमांक **MP 04 RB 7653** के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना प्रमाणित पाया गया है।
11. साक्षी कमल (आ.सा.-01) ने अपने परीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर बताया है जिसके समग्र प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का तात्त्विक आधार प्रकट होता हो। अनावेदक क्रमांक 01 व 03 की ओर से भी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है कि दुर्घ

टिना उपरोक्त ऑटो से नहीं हुई, बल्कि यह सुझाव दिया गया है कि आवेदक स्वयं अपनी लापरवाही से उक्त ऑटो से टकराया था।

12. इस बिन्दु पर न्यायदृष्टांत चन्दा देवी बनाम राजेन्द्र सिंह एवं अन्य 2004 एसीजे 634 अवलोकनीय है जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि जहां पर आवेदक की ओर से तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गयी हो, वहां "Res ipsa Loquitur" का सिद्धांत लागू हो जाता है और अनावेदक पक्ष पर उक्त तथ्य को खंडित करने का भार चला जाता है।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटरयान दुर्घटना के मामलों में साक्ष्यविधि के सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत विमला देवी व अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य AIR 2009 SC 2819 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान क्षतिपूर्ति दावों में साक्ष्य विधि के प्रावधान कठोरता से लागू नहीं होते हैं तथा क्लेम के मामलों में आवेदक को अपना मामला साक्ष्य की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करना होता है। क्लेम याचिका के निस्तारण के समय उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्रस्तुत की गयी दस्तावेजी साक्ष्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के उपरांत अपराध प्रमाणित होना पाते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया हो वहां उसके विरुद्ध विपरीत उपधारणा की जा सकती है, इस बिन्दु पर न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम संजय कुमार 2011(2) ACC 75 भी अवलोकनीय है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है

कि जहां पर प्रश्नगत वाहन का चालक आपराधिक प्रकरण के विचारण का सामना कर रहा हो, वहां यह उपधारणा की जा सकती है कि वह दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है।

14. प्रकरण में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। किसी अन्य वाहन से दुर्घटना हुई हो, ऐसे कोई विश्वसनीय तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। घटना के संबंध में लेख कराई गई प्रथम सूचना एवं अभियोग पत्र के अन्य दस्तावेजों से समर्थित है। प्रश्नगत दुर्घटना में आवेदक की कोई योगदायी उपेक्षा हो, ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक-03 महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था परन्तु वह साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है।

15. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 10.04.2023 को समय रात्रि करीब 11:45 बजे अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा अनावेदक क्रमांक-01 के स्वामित्व के एवं अनावेदक क्रमांक-02 बीमा कम्पनी के यहाँ बीमित वाहन ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 को उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मारकर उसके पैर के पंजे में उपहति कारित की, जिसमें आवेदक की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं थी। तदनुसार ही वाद प्रश्न क्रमांक-01 एवं 03 का निष्कर्ष दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-02

16. इस संबंध में आवेदक कमल (आ. सा.-01) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उक्त दुर्घटना में उसके दाहिने पैर के पंजे में कश इंजरी आयी थी तथा उसके दाहिने पैर की तीन उँगलियों का आपरेशन कर काटा गया था जिससे उसे स्थायी अपंगता कारित हुई है और स्वयं का स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्र.पी. 27 को प्रदर्शित कर प्रमाणित कराया है।

17. इस बिन्दु पर साक्षी डॉ. के. के. देवपुजारी (आ. सा.-02) ने अपने मुख्य

परीक्षण में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 22.07.2024 को जिला विकलांग बोर्ड के सदस्य के रूप में आवेदक कमल कुमार का मेडिकल परीक्षण किया और उसके दाहिने पैर के अंगूठे और दूसरी उँगली को छोड़कर समस्त उँगलियों का इम्प्यूटेशन पाया था और विकलांगता की गणना करने पर अंग विशेष के मान से 20 प्रतिशत स्थायी विकलांगता पायी थी और स्वयं के द्वारा बनाये गये विकलांगता प्रमाण पत्र प्र.पी. 27 को प्रमाणित करते हुए उसके डी से डी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है।

18. आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्र.पी. 02, प्र.पी. 03, प्र.पी. 04, प्र.पी. 24 एवं प्र. पी. 25 के दस्तावेजों से आवेदक को उक्त दुर्घटना में गम्भीर उपहति तथा दाहिने पैर के पंजे की तृतीय, चतुर्थ एवं पौचवी उँगली का दिनांक 15.04.2023 को इम्प्यूटेशन किया गया है और प्र.पी. 27 के प्रमाणीकरण के अनुसार दाहिने पैर के मान से आवेदक को 20 प्रतिशत स्थायी विकलांगता पायी गयी है और उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
19. उल्लेखनीय है कि साक्षी डॉ. के. के. देवपुजारी (आ. सा.-02) ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदक की 20 प्रतिशत विकलांगता उसके पूरे शरीर के मान से नहीं है बल्कि केवल दाहिने पैर के मान से उक्त विकलांगता संगणित की गयी है। उक्त तथ्यों के खंडन में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।
20. उपरोक्त अभिसाक्ष्य के आलोक में यह तथ्य उभयपक्ष की साक्ष्य के प्रकाश में प्रमाणित होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक के दाहिने पैर में उक्त अंग के मान से 20 प्रतिशत स्थायी अपंगता कारित हुई है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-04

21. इस संबंध में साक्षी ब्रजेश गुप्ता (अना. सा.-01) ने अपने परीक्षण में बताया

है कि वह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में सहायक वर्ग 03 के पद पर पदस्थ है तथा उक्त साक्षी द्वारा दुर्घटना दिनांक 10.04.2023 को वाहन ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 का वैध एवं प्रभावी परमिट न होना और दिनांक 17.03.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक की अवधि में उक्त वाहन हेतु आर.टी.ओ. कार्यालय भोपाल द्वारा कोई परमिट न जारी किया जाना बताया है तथा उक्त अवधि के पूर्व के परमिट की सत्य प्रतिलिपि प्र. डी. 01 तथा पश्चात के परमिट की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी. 02 होना बताया है।

22. साक्षी प्रयांक चतुर्वेदी (अना. सा.-01) ने अपने परीक्षण में बताया है कि वाहन ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 उनकी कम्पनी में कार्मशियल व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत नियम व शर्तों के अधीन बीमित था। दिनांक 10.04.2023 को उक्त वाहन बीमा पॉलिसी में उल्लेखित नियम व शर्तों के विपरीत बिना प्रभावी एवं वैध परमिट के चलाया जा रहा था। इस कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिये दायित्वाधीन नहीं है।
23. अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत बीमा पॉलिसी प्र.डी 04 के ए से ए भाग पर वाहन के उपयोग की शर्तें उल्लेखित हैं, जिनमें मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित परमिट के अधीन वाहन चलाये जाने की शर्त का भी उल्लेख है और उक्त तथ्य का खंडन अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित होता है कि तत्समय वाहन ऑटो क्रमांक MP 04 RB 7653 अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा बिना किसी वैधानिक परमिट के चलाया जा रहा था।
24. अनावेदक कं.-3 के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि मामले में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित हुआ है, अतः बीमा कंपनी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहां तक कि "भुगतान करें और वसूलें" (Pay and recover) के निर्देश भी नहीं दिये जा सकते। उक्त तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत रामसुजन तिवारी विरुद्ध सीता गुप्ता एवं अन्य (2009) ए. सी. जे. 437.



न्यायदृष्टांत चंद्रेश कुमार अग्रवाल विरुद्ध योगेन्द्र एवं एक अन्य (2005) ए. आई. एच. सी. 2329 तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी विरुद्ध संजय मलैया एवं अन्य विविध अपील कमांक 5409/2019 आदेश दिनांक 12.10.2023 की प्रति प्रस्तुत किये हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों को चुनौती दी है।

25. न्यायदृष्टांत रामसुजन तिवारी विरुद्ध सीता गुप्ता एवं अन्य (2009) ए. सी. जे. 437 तथा न्यायदृष्टांत चंद्रेश कुमार अग्रवाल विरुद्ध योगेन्द्र एवं एक अन्य (2005) ए. आई. एच. सी. 2329 मोटरयान अधिनियम में संशोधन के पूर्व के हैं तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी विरुद्ध संजय मलैया एवं अन्य विविध अपील कमांक 5409/2019 आदेश दिनांक 12.10.2023 में बीमा की शर्त के उल्लंघन पर पे एंड रिकवर अथवा भुगतान के उत्तरदायित्व के सापेक्ष कोई अभिमत नहीं दिया गया है।

26. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह, ए. आई.आर. 2004 एस.सी. 1531 के मामले में निम्न विधि प्रतिपादित की गई है:-

1. बीमा कंपनी को पॉलिसी की शर्तों का भंग प्रमाणित करना होता है, केवल अनुज्ञप्ति का न होना या अनुज्ञप्ति का फेंक या अवैध होना या चालक का अयोग्य होना अपने आप में तृतीय पक्ष के विरुद्ध बचाव नहीं हो सकते बीमा कंपनी को अपने दायित्व से बचने के लिए यह भी प्रमाणित करना होता है कि वाहन मालिक उपेक्षा का दोषी है उसने बीमा पालिसी की शर्तों के तहत वाहन चालक के सम्यक रूप से चालन अनुज्ञप्ति धारक होने के बारे में पता लगाने में युक्ति युक्त सावधानी नहीं रखी।
2. बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी की जिन शर्तों का भंग

प्रमाणित किया गया है वे मूलभूत शर्तों का भंग होना चाहिए जो कि दुर्घटना के कारण में योगदान देते हों।

3. वाहन स्वामी ने युक्तियुक्त सावधानी चालक द्वारा प्रस्तुत चालन अनुज्ञप्ति के बारे में रखी या नहीं यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

4. यदि वाहन चालक दुर्घटना के समय लर्नर लाईसेंस रखता है तब भी बीमा कंपनी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी होती है।

27. उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में यदि देखा जाए तो इस मामले में दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा बिना किसी परमिट वाहन चलाया जा रहा था तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर द्वारा **चोला मंडलम विरुद्ध मुन्नीबाई एवं अन्य, विविध अपील क्रमांक 5819/2024 आदेश दिनांक 11.03.2025** के मामले में यह अभिमत देते हुए कि उपरोक्त स्वर्णसिंह वाला मामला वर्तमान में भी प्रयोज्य है। उपरोक्त मामले में दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में बीमा पालिसी की मूलभूत शर्त का उल्लंघन होने पर भी इस अधिकरण के मत में "भुगतान करें और वसूलें" (Pay and recover) के निर्देश दिये जा सकते हैं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Amrit Paul Singh and Anr. v. TATA AIG General Insurance Co. Ltd and Ors. AIR 2018 SUPREME COURT 2662** भी प्रयोज्य होगा।

28. अतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में यह दिया जाता है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा बिना किसी वैध एवं प्रभावी परमिट के किया जाकर बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था।

वादप्रश्न क्रमांक-05

29. इस संबंध में आवेदक कमल (आ. सा.-01) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दुर्घटना के पूर्व वह स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति होकर माल सप्लाय का कार्य कर 15,000/-रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था, जबकि अपनी मूल याचिका में स्वयं का आय 12,000/-रुपये प्रतिमाह होना अभिवचनित किया है तथा स्वयं की आय के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल अपनी कक्षा 8 की अंकसूची प्रस्तुत की गयी है।
30. चूंकि आवेदक द्वारा स्वयं की कोई आय प्रमाणित नहीं की गयी है और तत्समय स्वयं के द्वारा केवल माल सप्लाय का कार्य किया जाना बताया गया है जिसके लिये कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता रही होगी ऐसा आवेदक की ओर से साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है तथापि कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक-350/रा.वित्त.-2/2023, भोपाल दिनांक-20.04.2023 के अनुसार एक्सीडेंट दिनांक 10.04.2023 को एक अकुशल मजदूर की मध्यप्रदेश में मिनीमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत 01 अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि में प्रतिमाह आय 9,650/-रुपये मानते हुए आवेदक की आय तत्समय 9650/-रुपये प्रतिमाह निष्कर्षित की जाती है।
31. आवेदक द्वारा स्वयं की आयु 53 वर्ष बतायी गयी है तथा आधार कार्ड प्र.पी. 47 एवं ड्रायविंग लायसेंस प्र.पी. 46 में आवेदक का जन्म दिनांक 30.10.1969 उल्लेखित है, जिसके अनुसार दुर्घटना दिनांक को आवेदक की आयु 51 से 55 वर्ष के मध्य होती है। अतः "11" का गुणांक प्रयोज्य होगा।
32. चूंकि आवेदक को दाहिने पैर के मान में 20 प्रतिशत स्थायी अपंगता कारित हुई है किन्तु आवेदक अब माल सप्लाय का व्यवसाय उक्त तीन उँगलियों के कटने से पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है अपितु उसे कुछ असुविधा अवश्य रहेगी। अतः आवेदक को आय की हानि के मद में 10 प्रतिशत आय की हानि मानते हुए गणना किया जाना उचित होगा, जिसके अनुसार 9650/-रुपये प्रतिमाह आय मानी जाती है।

33. तदनुसार आवेदक की वार्षिक आय 1,15,800/-रूपये में "11" का गुणांक लगाये जाने पर कुल आय 1273800/-रूपये होगी जिसका 10 प्रतिशत 1,27,380/-रूपये होगा, जिस पर 10 प्रतिशत भविष्य उन्नति जोड़ते हुए 140118/-रूपये होगा, जो कि आवेदक को आय की हानि के मद में दिलाया जाना उचित प्रकट होता है।
34. वाद प्रश्न क्रमांक-02 के निष्कर्ष के आधार पर प्रश्नगत दुर्घटना में आवेदक कमल कुमार को पैर के पंजे में गम्भीर प्रकृति की उपहति कारित होना प्रमाणित हुआ है। आवेदक की ओर से प्र.पी.-24 की डिस्चार्ज समरी कार्ड प्रस्तुत किया गया है जिसमें आवेदक ग्रीन सिटी अस्पताल में दिनांक-11.04.2023 से दिनांक-18.04.2023 तक भर्ती होने का उल्लेख है। आवेदक की ओर से अपने इलाज से संबंधित प्र.पी.-25 लगायत प्र.पी.-44 तक अस्पताल के पर्चे, जॉचों के पर्चे एवं दवाईयों क्रय किये जाने संबंधी बिल पेश किये गये हैं, जिनमें से प्र.पी. 14 लगायत प्र.पी.-46 तक के बिलों की राशि 53903/-रूपये होती है, जिसे आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी है। प्र.पी.-34 की रसीद प्र.पी. 28 में समाहित होना प्रकट है, इस कारण उक्त बिल की राशि आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार चिकित्सा व्यय के मद में आवेदक 53903/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रकट है।
35. प्रश्नगत दुर्घटना में आवेदक को पैर के पंजे की उँगलियों को काटकर में फ्रेक्चर सहित अन्य साधारण प्रकृति की उपहतियों कारित हुई हैं। आवेदक 08 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। अतः उपरोक्त उपहति से उत्पन्न दर्द एवं वेदना तथा जीवन की आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी के लिये कुल 25,000/-रूपये (पच्चीस हजार रुपये), इलाज हेतु आने-जाने के मद में कुल 10,000/-रूपये (दस हजार रुपये), पौष्टिक आहार पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए समेकित रूप से आवेदक को 5,000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) दिलाये जाना उपयुक्त है। इस प्रकार आवेदक कमल कुमार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कुल रुपये 234021/-(दो लाख



चौतीस हजार इक्कीस रुपये) प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार ही वाद प्रश्न क्रमांक-05 का निष्कर्ष दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-06

सहायता एवं व्यय

36. उपरोक्त विश्लेषण एवं प्राप्त निष्कर्षों के आलोक में आवेदक अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आवेदक के पक्ष में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण संयुक्ततः अथवा पृथकतः आवेदक को प्रतिकर राशि 234021/- (दो लाख चौतीस हजार इक्कीस रुपये) याचिका प्रस्तुति दिनांक 15.06.2023 से अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करेंगे।
2. आवेदक ने यदि कोई अंतरिम प्रतिकर राशि प्राप्त की हो तो वह अधिनिर्णीत राशि में समायोजित होगी। अनावेदकगण, आवेदक का भी वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 2,000/- रुपये अथवा सूची अनुसार प्रमाणित होने पर जो भी कम हो, नियमानुसार देय होगा।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही-

सही-

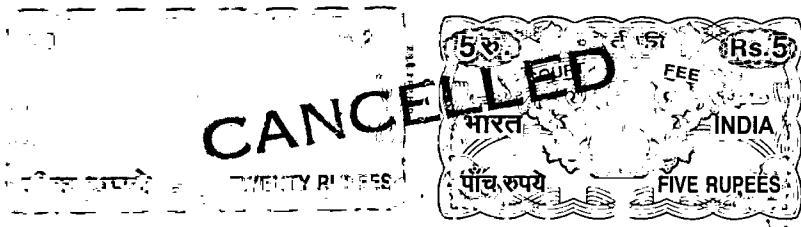
संजय अग्रवाल
सदस्य, चौदहवें अपर मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, भोपाल म.प्र.

संजय अग्रवाल
सदस्य, चौदहवें अपर मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, भोपाल म.प्र.

Date of Award 29-09-2025

Contd.

T.C. -
Sanjay Agrawal
Member, XIV Additional Motor
Accident Claims Tribunal
Bhopal (M.P.)



28

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. 00020/2026

I.A. No. /2026

Appellant : Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

Vs.

Respondents : Kamal Kumar and Others.

Interlocutory Application
No. 27/2026

**APPLICATION FOR STAYING OF THE OPERATION OF AWARD
UNDER SECTION 151 READ WITH ORDER 41 RULE 5 OF CODE OF
CIVIL PROCEDURE, 1908**

The applicant named above begs to submit as under:

1. That, the applicant has filed the instant appeal under Section 173 of the Motor Vehicles Act, 1988 before this Hon'ble Court against award dated 29/09/2025, passed in MACC No. 2722/2023 by the Member 14th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, M.P.
2. That, the applicant has a very good case on merits and he hopes to succeed in it. Applicant adopts facts and grounds mentioned in the appeal memo also.
3. That, it is apprehended that the Respondent - claimants may file execution proceedings to realize the amount of the award. If the award is realized, the appeal filed by the appellant will become infructuous and the appellant will sustain financial losses.

An affidavit in support of this application is filed herewith.

PRAYER

It is therefore, most humbly prayed that in the interest of justice, this Hon'ble Court may kindly be pleased to stay the execution of the award until final disposal of this appeal.

DATE: 20 DEC 2025

COUNSEL FOR THE APPLICANT

T. S. Lamba

CANCELLED
NOTARIAL

CANCELLED
NOTARIAL

CANCELLED
NOTARIAL

29

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

M.A. No. /2026

Appellant : Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

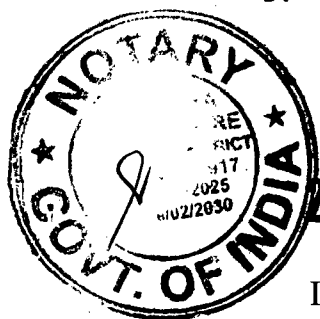
Vs.

Respondents : Kamal Kumar and Others

AFFIDAVIT

I, Pulkit Jain S/o Shri, Dilip Jain, aged about 33 years, presently working and posted as Chief Manager, Tata AIG General Insurance Company Ltd., Indore do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I being competent officer of the appellant/Insurance Company filing an appeal U/s 173 of the Motor Vehicles Act, 1988 along with stay application.
2. That the appeal memo and the stay application have been drafted by my counsel on my instructions. I have read and understood the same. I have not suppressed any material facts.
3. That the contents of the stay application from paragraph 1 to 4 are true to my knowledge and belief and based on the information derived from the records.



28 DEC 2025

DEPONENT
AUTHORISED SIGNATORY
CLAIMS

VERIFICATION

I, Pulkit Jain, the deponent named above, do hereby verify that the contents of Para 1 to 3 of the affidavit are true to my knowledge and belief.

Verified and signed at Jabalpur on 28/12/25.

28 DEC 2025

I, Shri Pulkit Jain
S/o. Shri Dilip Jain
Who is personally known to me and has been
identified by Shri Rohit Choudhary
Whose Signature is there on the
Signature Card

DEPONENT
AUTHORISED SIGNATORY
CLAIMS

SURENDR KUMAR KHARE
NOTARY GOVT. OF INDIA
JABALPUR DISTRICT
M.P. INDIA

Reg. Sr. No. 1073



CANCELLED

30

VAKALATNAMA

[Rule 4-1 of the rules framed under the Advocate Act 1961]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH SEAT AT INDORE

MA No. **00020** OF 20**26**

PETITIONER(S):

APPELLANT(S):

APPLICANT(S): **Tata AIG Gen. Ins. Co. Ltd**

VERSUS

RESPONDENT(S):

NON-APPLICANT(S): **Kamal Kumar & ors.**

I/We **Tata AIG Gen. Ins. Co. Ltd**

(Petitioner(s)/Appellant(s)/Applicant(s)/Respondent(s) named below do hereby appoint, engage, and authorize advocates named Below to appear, act plead in aforesaid case / proceeding, which shall include application for restoration, setting aside off exparte order, corrections, modification, review and recall of order passed in these proceedings, in this court or in any other court in which the same may be tried, heard, proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in respect of proceeding arising from this case/ proceeding as per agreed terms and conditions and authorize him / them to sign and file pleadings, appeal, cross objection, petition, application, affidavit, or other document as may be deemed necessary of proper for the prosecution, defense of the said case in all its stage and also agreeing to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me / us.

In witness where of I/ we do hereinto set my / our hands to these presents the contents of which have been duly understood by me / us this Jan day of **2026**

Particulars of the party Executing Vakalatnama

Name and Father's/ Husband Name	Registered Address	e-mail address (if any)	Teleph one No. (if any)	Status In the Case	Signature
Pulkit Jain S/o Dilip Kumar Jain	Tata AIG General Insurance Company Ltd Office Add: 2nd Floor, Building No. 9/1 Behind Khandelwal Motors, M G Road, Indore (MP)		TATA AIG GENERAL INSURANCE CO LTD		

Accepted

Name and Enrolment No. Registered with State Bar Council	Address for service	e-mail address (if any)	Telep hone No. (if any)	Signature
Adv. T. S. Lamba (881/2007) Adv. C.S. Lamba (718/1979)	T. S. LAMBA Advocate Off-11137, Bhandari Hospital Road, NAPIERTOWN, JABALPUR (M.P.) Ph.: 0761-4044830, M-9893659998			

Particulars of each advocate Accepting Vakalatnama